

시 정 사 항

1. 제 목 : 청소·세탁 용역비 지급업무 부적정

2. 관계기관 : A·B·C·E요양원

3. 내 용 : 「국가계약법시행령」 제43조 및 제43조의2에 의한 ‘협상에 의한 계약’의 체결에 필요한 사항을 정한 「협상에 의한 계약체결기준(계약예규)」에 의하면, 협상에 의한 계약을 체결하는 경우 입찰공고에 이를 명시하여야 하고 제출된 제안서를 제7조의 별표의 평가항목 및 배점한도 기준에 따라 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 협상적격자와 협상절차를 거쳐 계약을 체결하도록 정하고 있습니다.

「협상에 의한 계약체결기준」 제11조에 의하면, 계약담당자는 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있습니다. 또한 같은 기준 제15조에 의하면, 계약담당자는 협상이 성립된 후 10일 이내에 계약을 체결하여야 합니다. 2016년 2차 보훈요양원(A·B·C) 종합감사 중 세탁·청소 용역계약 및 비용 지급업무에 관한 사항을 점검한 결과 다음과 같은 사실이 확인되었습니다.

가. A요양원은 2015.1.9. ‘A요양원 급식위탁용역 추진계획안’을 수립하고, 협상에 의한 계약을 추진하여 2015. 2.26 별표 1과 같이 ‘급식위탁 운영계약’을 체결하였습니다.

[별표 1] 급식위탁 등 용역계약

계 약 금 액			계약기간 (2년)	계약업체
급식위탁	세탁·청소	계		
***원	***원	***원	‘15.3.1-’17.2.26	(주)◇◇◇

A요양원 ‘급식위탁 용역계약’ 제안요청서 및 계약조건에 따르면 세탁·위생용역은 상주인원 4명, 세탁(2명) 근무시간은 08:00~17:00(여건에 따라

조정가능), 토요일 08:00~12:00로 정하고 있고, 위생(2명) 근무시간은 07:00~16:00, 토요일 07:30~11:30로 정하고 있으며, 계약서의 일부인 ‘위생(청소) 용역 과업내역서’ 8. 기타 라.항에 따르면 ‘업체’는 용역비용 중 건강보험 등에 대한 정산을 실시하도록 정하고 있고, ‘세탁·위생 용역업무 계약특수조건’ 제6조제2항은 ‘업체’가 분기별로 임금지급대장을 ‘요양원’에 제출하도록 정하고 있습니다.

그러나 2015.1월부터 2016.6월까지 월별 청소/위생 용역비 청구서를 확인한 결과, 분기별 임금관리대장이 제출되지 않았음은 물론 관련법령 및 계약조건에 따른 국민건강보험료 등을 사후정산하지 않고 용역비를 집행함으로써 결과적으로 별표 2과 같이 용역비 210,294원은 과소하게, 용역비 1,482,481원은 과다하게 지급한 사실이 있습니다.

[별표 2] 국민건강보험료 등 환수·환급금액

세 부 내 역(원)						관련기간	계약 업체
환 급	환 수						
건·보	요양	산·재	고용	연금	계		
210,294	774	7,539	768,354	705,814	1,482,481	‘15.1.1- ’16.6.31	(주)◇◇

나. B요양원은 2014.8.29 ‘구내식당 운영 및 세탁·청소 업무’에 관한 ‘급식위탁 계약 추진계획’을 수립하고, 협상에 의한 계약을 추진하여 2014.10.1 별표 3과 같이 ‘급식위탁 운영계약’을 체결하였습니다.

[별표 3] 급식위탁 등 용역계약

계 약 금 액			계약기간 (2년)	계약업체
급식위탁	세탁·청소	계		
***원	***원	***원	‘14.10.1-’16.9.30	(주)□□

B요양원 종합감사시 급식위탁 등 용역계약 추진내용 및 계약관리 업무를 확인한 결과 다음과 같이 계약관리업무가 부적정하게 처리된 사실이 있습니다.

1) 공단 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제5조 내지 제12조에서 정한 바에 의하면, 문서는 결재권자가 결재함으로써 성립하고, 특별한 사정이 없는 한 전자문서를 원칙으로 하여야 하며, 결재권자의 결재를 받기 전에 결재계통에 의하여 검토를 받도록 규정하고 있습니다. 그러나 B요양원은 ‘급식위탁 등 용역계약’ 체결 후 3개월이 지난 2015.1월 계약상대방인 (주)□□로부터 최저임금 인상에 따른 추가용역비 청구서를 제출 받고 이에 대한 변경계약절차를 거치지 않고 청구금액을 그대로 인정하여 용역비를 지출한 사실이 있습니다. 계약업체의 추가청구가 당초 계약추진과정에서 제출된 ‘입찰참가 제안서’의 내용상 세탁,청소 인원의 용역비가 최저임금보장 준수를 기준으로 산출되었기 때문이라고 인정된다고 하더라도, 계약담당자는 계약관련 법령 및 규정에서 정한 정당한 변경계약 절차를 준수하여야 합니다. 그러나 이러한 변경계약절차를 이행하지 않음에 따라 2015년 1년간 12,300천원 상당의 계약금액 증액에 대한 변경계약을 체결하지 않았음은 물론 이에 수반된 계약보증금 증액조치도 취하지 않은 사실이 있습니다.

2) 한편 공단 「회계규정」 제6조에 따르면 지출담당은 회계담당으로 정하고 있고, 「회계규정」 제37조에서는 거래사실의 경위를 입증하며 기장의 증거가 되는 증빙서류로 지출결의서, 영수증서, 청구서, 계약서 및 기타 증빙서류를 명시하고 있습니다. 또한 「회계규정시행세칙」 제79조에서 정하는 바에 따르면 지출담당은 지출원인행위 관계서류를 심사하고, 심사결과 부적당한 때에는 이를 반환하여 그 시정을 요구하여야 합니다. 그러나 정상적인 변경계약절차 및 계약보증금 증액조치가 취해지지 않아 계약금액 변경에 대한 원인행위서류가 존재하지 않음에도 불구하고 이를 검토하거나 심사하지 아니하고 청구서를 그대로 인정하여 2015년 1년간 최저임금 인상분이 반영된 추가용역비를 지급한 사실이 있습니다.

3) B요양원 ‘급식위탁 용역계약’ 제안요청서 및 계약조건에 따르면 세탁·위생용역은 상주인원 4명, 근무시간은 07:00~16:00(여건에 따라 조정가능)로

정하고 있으며, 계약조건상 명시되어 있지는 않지만 실제 청구서 및 근무현황표를 살펴본 결과 토요일,일요일은 2명씩, 국경일 및 기타 공휴일은 휴무처리 하고 있습니다. 또한 용역비 산출내역상 명절(설,추석) 3일, 근로자의 날 1일은 휴일근로를 인정하고, 기타 국/공휴일은 대체휴무를 사용토록 하고 있습니다.

그러나 청소/위생용역비 청구서 2014.10월부터 2016.5월까지 월별 용역비 청구서에 첨부된 세탁·위생 근무표를 확인한 결과, 명절과 근로자의 날 등 상주 인원이 과소하게 운영되었음에도 불구하고 용역비 지급 시 이를 확인하지 않고 계약서상의 월정액을 그대로 지급하여, 결과적으로 별표 4와 같이 26일(1인 기준) 상당의 용역비 1,859,700원을 과다하게 지급한 사실이 있습니다.

[별표 4] 상주인력 과소운영현황('15.1월~ '16.5월)

금액단위:원

구 분	2015년			2016년			금 액 계
	인원	1일 용역비	소계	인원	1일 용역비	소계	
내 역	18	***	***	8	***	***	1,859,700

※ 금액산출 : 해당년도 월정액/30 = 1인당 1일 용역비

4) B요양원 ‘급식위탁 용역계약’ 일반조건 제27조의3 에 따르면 관련법령에 따른 국민건강보험료 등을 사후정산 하여야 하나 이를 정산하지 않고 용역비를 집행함으로서 결과적으로 별표 5와 같이 상주인원 4명에 대한 용역비 1,067,897원을 과다하게 지급한 사실이 있습니다.

[별표 5] 국민건강보험료 등 환수금액

과 다 지 급 액			관련기간	계약업체
건강보험료	국민연금	계		
339,286	728,611	1,067,897	‘14.10.1-’16.5.31	(주)□□

다. C요양원은 2014.10.6. ‘C요양원 위탁급식용역 추진계획안’을 수립하고, 협상에 의한 계약을 추진하여 2015.1.7 별표 6과 같이 ‘급식위탁 운영계약’을 체결하였습니다.

[별표 6] 급식위탁 등 용역계약

계 약 금 액			계약기간 (2년)	계약업체
급식위탁	세탁·청소	계		
***원	***원	***원	‘15.1.7-’17.1.6	(주)◇◇

C요양원 종합감사시 급식위탁 등 용역계약 추진내용 및 계약관리 업무를 확인한 결과 다음과 같이 계약관리업무가 부적정하게 처리된 사실이 있습니다.

1) 공단 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제5조 내지 제12조에서 정한 바에 의하면, 문서는 결재권자가 결재함으로써 성립하고, 특별한 사정이 없는 한 전자문서를 원칙으로 하여야 하며, 결재권자의 결재를 받기 전에 결재계통에 의하여 검토를 받도록 규정하고 있습니다. 그러나 C요양원은 ‘급식위탁 등 용역계약’ 체결과정에서 2014.12.12. ‘기술협상’을 실시하였고, 계약상대방으로부터 기술협상안을 제출받았으나 결재계통의 검토나 결재를 거치지 않고 그 내용을 계약의 일부로 한 사실이 있습니다. 또한 청소용역과 관련하여 주말, 공휴일에 대한 명시적인 언급 없이 평일 4명 상주인력의 1/2 편제로 운영한 사실이 있습니다.

2) 한편 C요양원 ‘급식위탁 용역계약’ 제안요청서 및 계약조건에 따르면 세탁·위생용역은 상주인원 4명, 근무시간은 07:00~16:00(여건에 따라 조정 가능)로 정하고 있으며, 계약조건상 명시되어 있지는 않지만 협상과정의 내용과 실제 청구서 및 근무현황표를 살펴본 결과 토요일,일요일,기타 공휴일은 1/2씩, 연휴에는 총 연휴기간의 1/2을 운영하도록 하고 있으며, 원가산출 내역서 상에는 연차수당이 용역비에 포함되어 구성되고 있습니다.

그러나 청소/위생 용역비 청구서 2015.1월부터 2016.5월까지 월별 용역비 청구서에 첨부된 세탁·위생 근무표를 확인한 결과, 연차휴가 등을 인정하여 상주인원이 과소하게 운영되었음에도 불구하고 용역비 지급시 이를 확인하지 않고 계약서상의 월정액을 그대로 지급하여, 결과적으로 별표 7과 같이 3.5일(1인 기준) 상당의 용역비 254,695원을 과다하게 지급한 사실이 있습니다.

[별표 7] 상주인력 과소운영현황('15.1월~ '16.5월)

금액단위:원

구 분	2015년			2016년			금액 계
	인원	1일 용역비	소계	인원	1일 용역비	소계	
내 역	1.5	***	***	2	***	***	254,695

※ 금액산출 : 해당년도 월정액/30/4 = 1인당 1일 용역비(원단위 절사)

3) C요양원 ‘급식위탁 용역계약’ 일반조건 제27조의3 에 따르면 관련법령에 따른 국민건강보험료 등을 사후정산하여야 하나 이를 정산하지 않고 용역비를 집행함으로서 결과적으로 별표 8과 같이 상주인원 4명에 대한 용역비 3,162,238원을 과다하게 지급한 사실이 있습니다.

[별표 8] 국민건강보험료 등 환수금액

세 부 내 역(원)						관련기간	계약 업체
건·보	요양	산·재	고용	연금	계		
2,837	533	13,047	768,140	2,378,681	3,163,238	‘15.1.7- ’16.5.31	(주)◇◇

라. E요양원은 2014.12.16 ‘구내식당 운영 및 세탁·청소 업무’에 관한 ‘용역계약 운영사업자 선정 추진계획’을 수립하고, 협상에 의한 계약을 추진하여 2015.3.1 별표 9와 같이 ‘급식위탁 등 용역계약’을 체결하였습니다.

[별표 9] 급식위탁 등 용역계약

계 약 금 액			계약기간 (2년)	계약업체
급식위탁	세탁·청소	계		
***원	***원	***원	‘15.3.1-’17.2.28	(주)◇◇

E요양원 ‘급식위탁 용역계약 일반조건’ 제10조는 원가산출내역서상 명시된 국민건강보험료 등에 대한 사후정산을 명시하고, 수탁업체는 확인서류를 첨부하여 제출하여야 한다고 규정하고 있음에도 불구하고 월별 청구서류에는 확인서류가 첨부되지 않았음은 물론 용역비 지급 시 이러한 제출서류를 보완하게 하거나 추가로 확인하지 않고 업무를 처리하여 1차 감사종료일까지 확인서류가 제출되지 않은 사실이 있습니다. 감사종료일 이후 추가 제출서류로 확인한 결과 ‘15.3.1~’ 16.4.30 기간 중 4대 보험료를 정산하지 않아 결과적으로 543,621원의 용역비를 과다하게 지급한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ A요양원장은

- 과소 지급된 건강보험료 210,294원을 환급하시고, 과다 지급된 기타 보험료 1,482,481원은 조속히 회수하시기 바랍니다.(시정)

○ B요양원장은

- 과다 지급된 세탁·위생용역비 2,927,597원(과소인력 1,859,700원, 보험료 1,067,897원)을 조속히 회수하시기 바랍니다.(시정)

○ C요양원장은

- 과다 지급된 세탁·위생용역비 3,417,933원(과소인력 254,695원, 보험료 3,163,238원)을 조속히 회수하시기 바랍니다.(시정)

○ E요양원장은

- 과다 지급된 세탁·위생용역비 543,621원(보험료)을 조속히 회수하시기 바랍니다.(시정)

○ ㉠이사는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.